

2023 年注册会计师全国统一考试

职业能力综合测试 (试卷二) 试题及答案

说明：本试卷共 50 分。

资料一

近年来，我国医疗器械产业快速发展，年均增长率超过 10%，已成为全球医疗器械第二大市场。随着“健康中国”战略的实施，支持本土医疗器械企业加大研发投入的政策不断推出，我国医疗器械的创新产品不断出现，产品结构不断优化。

同时，全球医疗器械产品的需求居高不下，我国医疗器械产品在国际贸易、紧急援助等方面发挥了重要作用，为我国本土医疗器械企业出海创造了前所未有的机会。众多细分领域涌现出一批具备自主知识产权、有较强国际竞争力的医疗器械企业，加入到全球竞争中。

创新医疗股份有限公司（以下简称“创新公司”）是一家成立于 1998 年的民营企业，从事医疗器械的研发、生产及销售，其主营产品包括生命信息与支持类产品（包括监护仪、除颤仪、麻醉机及呼吸机等）和医疗影像类产品 [包括彩色超声波诊断仪、X 射线计算机断层扫描系统（CT）等]。创新公司创始人兼董事长梁杰具有医疗器械行业丰富经验，带领公司持续坚持研发高投入，累计申请专利逾 3 000 件，在 10 个国家设有研发平台，在越南建有基础医疗器械生产基地以降低生产成本，成为拥有全球化研发、生产、营销及服务网络的医疗器械企业。但与国际医疗器械巨头相比，创新公司业务规模较小，高技术、高附加值的产品比重偏低。

在生命信息与支持类产品方面，2017 年至 2019 年创新公司的营业收入年均增长率为 5%。随着国内医疗“新基建”的发展，大型医院对于优质医疗器械的采购保持着旺盛的需求。创新公司该类产品的国内市场占有率第一，部分细分领域的技术能力已达到国际先进水平，并建立了专业的营销团队，树立了强大的品牌影响力。2017 年至 2019 年，创新公司该类产品的平均毛利率达到 60%，为公司提供了大量现金净流入。

在医疗影像类产品方面，2017 年至 2019 年创新公司的营业收入年均增长率为 20%。

创新公司的拳头产品便携式彩色超声波诊断仪，依靠其性价比优势和连续多年大量投资，在国内、北美、欧洲等地取得市场占有率第一的主导地位。随着拉美、东南亚等新兴国家的经济发展，医疗影像类产品需求日益增长，预计未来几年创新公司该类产品在新兴国家市场的发展空间巨大。

为了缩小与国际医疗器械巨头的差距，创新公司董事会要求管理层深化国际化经营理念。就生命信息与支持类产品，要求管理层继续深耕市场，保持研发投入，巩固在国内该领域的竞争优势和市场占有率；就医疗影像类产品，要求管理层加大投资力度，与新兴国家市场有经验的、可靠的经销商签订销售代理协议，委托其销售公司产品，快速抢占新兴国家市场，并择机在海外收购一家技术领先的医疗器械零部件供应商，以加强核心研发能力、优化上下游产业链的全球化布局。

资料二

（一）为了提升品牌知名度，创新公司于2020年初启动上市筹备工作。董事会要求各职能部门识别规范运作方面存在的风险，并在上市辅导期内予以整改。

自成立以来，创新公司一直实行总经理负责制，总经理接受董事会的监督，对企业的经营管理负全面责任，下设若干职能部门（营销部、生产部、投资部等）。

就如何优化组织结构，人事部组织了座谈会。总经理严谦表示，随着业务的发展和规模的扩大，每当各产品线面临重要任务时，他都要事无俱细，忙于跨部门事务的协调，无暇关注企业的战略问题。营销部表示，许多产品线个性化的问题都需要遵循从职能部门经理到总经理的决策机制，而职能部门经理并不了解每个产品线的具体情况，内部沟通经常需要大量时间，有时会丧失稍纵即逝的市场机遇。人事部表示，公司文化建设成果显著，各部门内部“传帮带”精神较强，青年员工职业技能提升较快，但随着其他本土医疗器械企业加大研发投入，专业人才的争夺愈加激烈，公司存在人才流失的风险。

人事部根据座谈会意见建议，研究提出了组织结构的优化方案，除了已设立的各职能部门，再依产品线设立各产品部。产品部经理专注于负责的产品，与产品的关系紧密，负责统筹协调与该产品相关的职能团队，参与产品相关战略的制定与实施。某一职能团队既要对产品部经理负责，也要对职能部门经理负责，彼此之间联系更直接，掌握的信息更全面。优化后的组织结构使得各职能部门之间能够实现协同配合。

（二）为了满足上市公司的要求、配合优化后的组织结构、应对人才流失风险，创新公司考虑采取以下措施：

1. 聘请4位独立董事，与现任的5位股权董事组成新一届董事会。董事任期每届4年，任期届满，连选可以连任。

2. 在董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司高级管理人员的业绩考核标准及薪酬政策。薪酬与考核委员会召集人为董事长梁杰，成员包括拟聘请的独立董事李健，他是常年为创新公司提供人力资源咨询服务的知名管理学教授。

3. 对各产品部经理，以部门税前经营利润作为业绩评价依据，纳入平衡记分卡的框架进行绩效考评。

4. 将原薪酬制度中基本薪酬、可变薪酬、间接薪酬的比例由6:2:2调整为4:5:1，大幅提高可变薪酬的比例，以留住骨干人才。

5. 为包括董事、监事、高级管理人员在内的骨干人才提供员工购房无息借款，以长期绑定骨干人才。相关人选和额度安排，须经董事会审议。

6. 在人事部下设“内部审计人力资源工作小组”，就人力资源方面认定的内部控制缺陷，逐级通过人事部经理→总经理→董事会的程序汇报，以提高人力资源工作的透明度。

资料三

按照上市要求规范并运营一段时间后，创新公司 2020 年末在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市交易。

创新公司投资部自 2021 年 3 月起，接洽了总部位于荷兰的医疗器械零部件供应商 IM 公司，拟收购其股权。IM 公司主要从事高端医疗影像类产品精密零部件的研发、生产及销售，拥有领先的研发能力及稳定的生产能力。IM 公司在中国设有分支机构，是创新公司重要的零部件供应商之一。

IM 公司连续多年盈利，股利支付率为 70%。投资部经过调研发现，目前 IM 公司处于稳定增长状态，增长率为 6%，股权资本成本为 10%，加权平均资本成本为 8%。同行业可比上市公司的每股收益为 0.4 元/股，股价为 8.2 元/股。投资部分别采用固定股利增长模型和市盈率模型对 IM 公司的股权价值进行了评估。创新公司和 IM 公司 2020 年经审计的财务数据如下。

单位：百万人民币元		
项目	创新公司（合并财务报表）	IM 公司
年末资产总额	9 200	1 200
年末资产净额	5 800	800
年度营业收入	6 000	480
年度净利润	1 200	140

创新公司聘请专业机构对 IM 公司 2018 年至 2020 年的情况进行了尽职调查，了解到以下情况：

1. 为保持精密零部件的产品竞争力，IM 公司需要持续的研发投入。虽然 IM 公司已经积累了丰富的产品组合和技术专利，但部分项目研发方向并不符合企业需求，存在过度研发现象。

2. IM 公司已经建立了销售报价平台、生产管理、采购管理等信息系统。但各信息系统由各业务部门主导开发，未实现数据互通共享。

3. IM 公司未经充分的风险评估，于 2018 年以闲置资金购买了 DL 公司的债券，该债券到期日为 2021 年 6 月 10 日，每半年支付利息。2019 年 12 月 10 日，由于经营不善导致无法兑付到期利息，DL 公司的债券价格在二级市场大幅下跌。IM 公司于 2019 年底以投资成本的 4 折抛售了该债券，遭受了大额损失。

4. IM 公司 2019 年初采用集中招投标方式进行原材料采购，由于设定评标规则时价格权重过高，部分价低、质次的供应商入围，导致 2019 年 IM 公司产品的合格率降低，毛利率大幅下降。2020 年，IM 公司综合考虑供货质量等因素重新调整了评标规则。

5. IM 公司近 3 年应收账款呈上升趋势，增长幅度超过营业收入的增长幅度。IM 公司

由销售人员直接负责信用管理，但并未制定考察和记录客户信用情况、核实客户信用等级等相关信用管理制度。

经过初步谈判，收购 IM 公司全部股权的对价为 3.8 亿欧元（约合人民币 28 亿元或 4.3 亿美元）。

资料四

（一）创新公司咨询了相关主管部门，了解到并购 IM 公司不涉及敏感国家和地区，也不涉及敏感行业。根据初步谈判的结果，投资部建议以自有资金收购 IM 公司全部股权，并草拟了两个收购方案。方案一是创新公司直接进行收购；方案二是由注册在香港的全资子公司进行收购。就收购方案，投资部向其他部门征求意见，法务部冯燕提出如下建议：

1. 若采用方案一，创新公司应先向所在地省级商务主管部门和省级政府发展改革部门备案，再到所在地外汇局办理境外直接投资外汇登记，汇出收购款。

2. 若采用方案二，创新公司仅需在收购完成后向省级商务主管部门和国家发展改革委报告有关信息。

3. 无论采用哪种方案，都应由股东大会对收购方案作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

4. 无论采用哪种方案，都应在董事会就该收购形成决议、有关各方就该收购签署意向书或者协议，以及董事、监事或高级管理人员知悉收购三者中最早发生时点的两个交易日内，履行信息披露义务。

（二）财务部提出，虽然创新公司目前自有资金足够支付对价，但适当采用负债筹资既能减轻流动性压力，又能降低资本成本。财务部建议公开发行可转换公司债券，并草拟了发行方案，要点如下：

债券每张面值 100 元，平价发行；期限 10 年；票面利率 8%；转股价格每股 80 元；自发行结束之日起 3 个月后可转股；转股价格向下修正方案须提交股东大会表决，且须经出席的股东所持表决权的过半数同意，持有债券的股东应当回避；债券存续期间，创新公司的资产负债率不得超过 70%；委托具有资格的资信评估机构进行信用评级和跟踪评级，每两年公告一次跟踪评级报告。

财务部就该发行方案与承销商国强证券有限责任公司（以下简称“国强证券”）业务员罗浩进行了讨论。为提高可转换公司债券对投资者的吸引力，罗浩对发行方案提出如下修改建议：

1. 由国强证券采用保证方式，为债券提供连带责任担保。

2. 提高转股价格至每股 85 元，以提高内含报酬率。

3. 增加回售条款，当创新公司股价低于每股 65 元时，债券持有人有权按照约定的价格将债券卖给创新公司。

4. 增加赎回条款，自发行日起 5 年后，当创新公司股价连续 30 个交易日高于每股 95 元时，创新公司可按照约定价格赎回债券。

2021 年底，创新公司成功发行了 8 亿元可转换公司债券，并以 3.8 亿欧元（约合人民币 28 亿元或 4.3 亿美元）完成对 IM 公司全部股权的收购。

资料五

（一）管理层组织青年后备人才对并购后的经营管理进行头脑风暴，与会人员提出的部分建议摘录如下：

1. 为了调动 IM 公司各部门降低费用的积极性，应采用零基预算法编制并购完成后第一次（2022 年度）费用预算，即综合考虑以往期间的费用项目和金额，并从实际需要和可能出发分析费用项目和金额的合理性，编制费用预算。

2. IM 公司需对各产品线的利润水平进行全面分析。对于非核心产品线，只要息税前利润为负数的，应当立即停产关闭，及时止损。

3. IM 公司在生产经营中，应对原材料建立合理的保险储备量，也就是使得缺货或供应中断损失和购置成本之和最小的储备量。

4. 当创新公司从 IM 公司进口技术时，应当同时符合荷兰有关技术出口的法律法规和我国有关技术进口的法律法规。对于属于自由进出口的技术，无须向商务主管部门办理合同备案登记。

5. 创新公司采购 IM 公司零部件时，应制定合理的内部转移价格。如采用利润指标衡量 IM 公司业绩，宜采用成本型内部转移价格。

6. 国际化经营将面临较高的汇率风险，应根据创新公司整体风险管理策略确定的风险偏好和承受度确定风险理财的目标，并对风险进行定性分析，以选择合适的风险理财策略。

（二）完成对 IM 公司的收购后，创新公司资本结构发生重大变化，财务部对创新公司在目标资本结构下的加权平均资本成本进行了测算，以便实现企业价值最大化目标。财务部认为，公司按平均市场价值计量的目标资本结构为：88% 的普通股、9% 的长期借款、3% 的长期可转债，资本成本因素包括：普通股的资本成本 11.5%、长期借款的税前资本成本 6%、长期可转债的税前资本成本 8%、所得税税率 15%。

资料六

2021 年度创新公司实现合并净利润 12.96 亿元，过去 5 年合并净利润稳定增长，年均增长率为 8%。2022 年 3 月，创新公司召开董事会。

投资部向董事会汇报了公司开展新业务的计划。伴随着宠物诊疗机构的连锁化发展，其体系化的医疗器械配置需求快速增长，给宠物医疗器械市场带来了极大的商机，宠物医疗器械赛道的增速可能超过人用医疗器械赛道。投资部建议，创新公司可以利用自身的研发能力和产品布局等优势，快速切入宠物医疗器械赛道。公司多年来在医疗器械市场树立的声誉将有助于快速赢得宠物医疗器械市场的认可。董事会要求投资部尽快拟订方案并组织实施。

董事会随后讨论了 2021 年度股利分配方案。会上，董事会秘书首先向董事会汇报了部分股东对股利分配表达的诉求和意愿。

1. 股东张芳提出，管理层不得擅自决定从税后利润中提取任意公积金，须由股东大会作出决议，控股股东及其关联人应当回避表决。

2. 股东赵春提出，企业持有现金将产生管理成本和机会成本。所以企业的现金持有量越少越好，账上有多少现金就应该分配多少股利。

3. 股东祝晖提出,留存收益是一种机会成本,企业将其留用而不分配给股东,应使股东获得与普通股等价的报酬,即留存收益资本成本应与考虑了发行费用的普通股资本成本相同。

与会董事一致认为,制定合理的股利分配方案不仅需要考虑法律法规的限制和股东的要求和意愿,也需要综合考虑创新公司的经营情况。董事会充分讨论了创新公司的盈余稳定性、流动性、投资机会、债务合同约定等情况,制定了2021年度股利分配方案,提交股东大会审议。

资料七

(一) 2022年9月,公司决定正式启动宠物医疗器械业务,力争将其打造为第二增长极。创新公司拟将自有生产基地内的空余厂房改造为宠物医疗器械生产车间,其中需要添置一台专用设备。

投资部经过调研,若购置该设备,购置成本4 000万元。该设备税法折旧年限为5年,按直线法计提折旧,折旧期满预计净残值率为5%,预计4年后的变现价值为1 200万元。某租赁公司可提供同等设备的租赁服务,租赁期为4年,每年年初支付租金800万元,租赁期内不得撤租,租赁期届满时所有权不转让,创新公司为高新技术企业,预计在租赁期内的所得税税率为15%。投资部对租赁和购买这两个方案进行了测算(不考虑设备维护费用,假定项目期限为4年),认为租赁方案优于购买方案,测算有关数据如下。

金额单位:万元人民币

项目		租赁方案		购买方案	
年份	折现系数(8%)	现金净流量	现值	现金净流量	现值
0	1	-800.00	-800.00	-4 000.00	-4 000.00
1	0.9259	-708.80	-656.30	114.00	105.56
2	0.8573	-708.80	-607.68	114.00	97.74
3	0.7938	-708.80	-562.67	114.00	90.50
4	0.7350	206.40	151.71	1 278.00	939.37
现金流量总现值			-2 474.94		-2 766.84

2022年9月底,投资部就租赁方案以及租赁公司草拟的租赁合同,向公司其他部门征求意见。法务部冯燕审阅了租赁合同,针对合同中关于“合同未尽事宜,按照国家相关法律法规执行”的条款,提出如下补充条款:

1. 约定由租赁公司履行租赁设备的维修义务。原因是若在合同中未约定维修义务,按照相关法律法规,将由创新公司承担维修义务和费用。

2. 约定创新公司可以对租赁设备进行改造升级。原因是若未经租赁公司同意进行改造,按照相关法律法规,租赁公司可请求创新公司恢复原状并且赔偿损失。

3. 约定创新公司拥有租赁设备的优先购买权。原因是若在合同中未约定,按照相关法律法规,创新公司无优先购买权。

财务部汪眉指出,购买时间对购买方案和租赁方案具有重大影响。根据国家有关税收优惠政策,高新技术企业在2022年第四季度新购置的设备,允许当年一次性全额在计算

应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100% 加计扣除。在享受该税收优惠的情况下，购买方案将优于租赁方案。

（二）2022 年底，创新公司宠物医疗器械生产车间投产，计划于 2023 年初向市场推出动物除颤仪。财务部预计生产动物除颤仪的成本信息如下：折旧及摊销每年为 1 200 万元，其他固定成本每年为 1 800 万元，单位变动成本为 7 500 元。

董事会对该业务设定 2023 年的税前经营利润目标为 500 万元。考虑到该产品刚进入市场，管理层要求营销部制定相适应的市场定价策略，以有效排除其他企业的竞争，建立长期的市场地位。营销部结合其对市场的判断，采用了撇脂定价法确定了初步定价方案，2023 年度的销售单价为 25 000 元，随着市场的扩大再逐步降低价格。

2023 年初，竞争对手锐进公司宣布推出动物除颤仪产品。创新公司随即修改营销方案，追加 2023 年度广告费投入 1 000 万元，将销售单价降为 20 000 元，销量目标为 4 000 台（其他条件和要求不变）。

资料八

为了进一步提高公司综合竞争力，创新公司与专业投资机构成耀基金拟共同投资成立一家有限合伙企业，其投资方向为医疗健康产业股权投资。成耀基金草拟了合伙协议，主要条款摘录如下：

1. 创新公司和成耀基金均以人民币现金方式出资，其中创新公司认缴出资额 3 亿元。
2. 创新公司为有限合伙人，成耀基金为普通合伙人。有限合伙人不得执行合伙事务，不得对外代表合伙企业，不得参与决定普通合伙人入伙、退伙。
3. 当合伙企业的收益未达到有限合伙人实缴出资额按 8% 计算的预期回报时，仅向有限合伙人分配合伙企业的收益。
4. 有限合伙人对外转让其在合伙企业中的财产份额时，无须提前通知普通合伙人。
5. 合伙企业存续期自成立日起至满 7 年之日止。届满清算时，在支付清算费用前，应先支付合伙企业职工工资、社会保险费用和法定补偿金以及缴纳所欠税款。

董事长梁杰认为，创新公司自身具备了较强的投资管理能力，应当有权参与合伙企业的投资项目决策，并提出了 3 个修改方案：

方案一：创新公司为普通合伙人，认缴出资额 3 亿元；成耀基金为有限合伙人。

方案二：创新公司的全资子公司创新投资有限责任公司为普通合伙人，认缴出资 3 亿元；成耀基金为普通合伙人。合伙企业仍设立为有限合伙企业。

方案三：创新公司和成耀基金共同成立特殊的普通合伙企业，成耀基金承担无限连带责任，创新公司以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。

2023 年 4 月，经过谈判，创新公司与成耀基金就共同投资成立合伙企业达成一致并向中国证券投资基金业协会申请备案。

要求：

1. 根据资料一，指出创新公司的生命信息与支持类产品和医疗影像类产品分别处于波士顿矩阵的哪个区域，简要说明理由；简要分析创新公司国际化经营的动因；指出创新公司董事会对医疗影像类产品提出的要求属于何种密集型战略并简要说明理由，简要分析董事会提出的医疗影像类产品采用的发展战略途径及其动因。

2. 根据资料二（一），指出创新公司原采用的组织结构类型，简要分析该类型组织结构的缺点；指出优化方案所采用的组织结构类型，简要说明该类型组织结构的优点。

3. 根据资料二（二），逐项判断创新公司拟采取的应对措施是否恰当，如不恰当，简要说明理由。

4. 根据资料三，按各项财务指标逐项判断创新公司收购 IM 公司的股权交易是否构成重大资产重组，简要说明理由；分别运用固定股利增长模型和市盈率模型计算 IM 公司的股权价值，列示计算过程及步骤。

5. 根据资料三，结合风险管理相关理论，针对尽职调查发现的问题，逐项指出 IM 公司存在运营风险或财务风险的具体类型，简要说明理由。

6. 根据资料四（一），逐项判断冯燕提出的建议是否恰当，如不恰当，简要说明理由；根据资料四（二），指出财务部草拟的可转换公司债券发行方案中存在的不恰当之处，简要说明理由；逐项判断罗浩提出的修改建议是否恰当，简要说明理由。

7. 根据资料五（一），结合相关法律法规和财务管理相关理论，逐项判断摘录的相关建议是否恰当，如不恰当，简要说明理由；根据资料五（二），计算创新公司的目标加权平均资本成本。

8. 根据资料六，指出创新公司拟开展宠物医疗器械业务所属的发展战略类型，简要说明采用该发展战略的主要理由。

9. 根据资料六，结合相关法律法规和财务管理相关理论，逐项判断相关股东所提股利分配的诉求和意愿是否恰当，如不恰当，简要说明理由；综合资料三至资料六，就董事会讨论的盈余稳定性、流动性、投资机会、债务合同约束的情况，逐项分析其对创新公司 2021 年度股利分配的影响。

10. 根据资料七（一），逐项判断冯燕提出租赁合同补充条款的原因是否恰当，简要说明理由；判断汪眉提出的建议是否恰当，简要说明理由。

11. 根据资料七（二），计算初步定价方案的保利量（不考虑所得税的影响），列示计算过程及步骤；判断初步定价方案是否符合管理层的要求，简要说明理由；计算修改后营销方案的盈亏临界点销售量和安全边际率，列示计算过程及步骤。

12. 根据资料八，结合相关法律法规，逐项判断成耀基金草拟的合伙协议主要条款和创新公司董事长提出的 3 个修改方案是否符合规定，简要说明理由。

参考答案：

1. 根据资料一，指出创新公司的生命信息与支持类产品和医疗影像类产品分别处于波士顿矩阵的哪个区域，简要说明理由；指出创新公司国际化经营的动因，简要说明理由；指出创新公司董事会对医疗影像类产品提出的要求属于何种密集型战略并简要说明理由，简要分析董事会提出的医疗影像类产品采用的发展战略途径及其动因。

（1）波士顿矩阵分析：

1) 生命信息与支持类产品处于低增长、强竞争地位的“现金牛”业务。

“现金牛”业务的特点：

- 处于成熟的低速增长的市场中：2017 年至 2019 年，创新公司生命信息与支持类产品营业收入年均增长率为 5%。

- 市场地位有利：创新公司生命信息与支持类产品的国内市场占有率第一。
- 盈利率高：2017 年至 2019 年，创新公司生命信息与支持类产品的平均毛利率达到 60%。

- 本身不需要投资，却能为公司提供大量净现金流入。

2) 医疗影像类产品处于高增长、强竞争地位的“明星”业务。

“明星”业务的特点：

- 处于迅速增长的市场：2017 年至 2019 年，创新公司医疗影像类产品的营业收入年均增长率为 20%，创新公司该类产品在新兴国家市场的发展空间巨大。

- 具有很大的市场份额，需要大量的投资：创新公司的拳头产品便携式彩色超声波诊断仪，依靠其性价比优势和连续多年大量投资，在国内、北美、欧洲等地取得市场占有率第一的主导地位。

(2) 创新公司国际化经营的动因包括：

寻求市场。

理由：创新公司产品在新兴国家市场的发展空间巨大，计划快速抢占新兴国家市场。

寻求效率。

理由：创新公司在越南建有基础医疗器械生产基地以降低生产成本。

寻求现成资产。

理由：创新公司在 10 个国家设有研发平台，并择机收购一家技术领先的医疗器械零部件供应商，以加强核心研发能力、优化上下游产业链的全球化布局。

(3) 创新公司董事会对医疗影像类产品提出的要求属于密集型战略中的市场开发战略。

理由：

- 存在未开发或未饱和的市场。随着拉美、东南亚等新兴国家的经济发展，医疗影像类产品需求日益增长，预计未来几年创新公司该类产品在新兴国家市场的发展空间巨大。

- 可得到新的、可靠的、经济的和高质量的销售渠道。创新公司拟与新兴国家市场有经验的、可靠的经销商签订销售代理协议，委托其销售公司产品，快速抢占新兴国家市场。

- 企业在现有经营领域十分成功。创新公司的拳头产品便携式彩色超声波诊断仪，依靠其性价比优势和连续多年大量投资，在国内、北美、欧洲等地取得市场占有率第一的主导地位。

- 企业拥有扩大经营所需的资金和人力资源。创新公司建立了专业的营销团队，树立了强大的品牌影响力，成为了拥有全球化研发、生产、营销及服务网络的医疗器械企业。

- 企业的主业属于正在迅速全球化的产业。全球医疗器械产品的需求居高不下，为我国本土医疗器械企业出海创造了前所未有的机会。众多细分领域涌现出一批具备自主知识产权、有较强国际竞争力的医疗器械企业，加入到全球竞争中。

对医疗影像类产品采用的发展战略途径包括外部发展（并购）和战略联盟。

- 采用外部发展（并购）能获得协同效应：通过收购一家技术领先的医疗器械零部件供应商，创新公司可以加强核心研发能力、优化上下游产业链的全球化布局。

● 采用战略联盟能开拓新的市场：销售阶段的战略联盟一般通过销售代理协定实现联盟中的代理人为委托人销售特定产品或全部产品。创新公司拟与新兴国家市场有经验的、可靠的经销商签订销售代理协议，委托其销售公司产品，快速抢占新兴国家市场。

2. 根据资料二（一），指出创新公司原采用的组织结构类型，简要分析该类型组织结构的缺点；指出优化方案所采用的组织结构类型，简要说明该类型组织结构的优点。

答：

（1）创新公司原采用了职能制组织结构。

缺点：

● 由于对战略的重要流程进行了过度细分，因而在协调不同职能时可能出现问题。创新公司总经理要事无俱细，忙于跨部门事务的协调。

● 集权化的决策制定机制会放慢反应速度，许多产品线个性化的问题都需要遵循从职能部门经理到总经理的决策机制，有时会丧失稍纵即逝的市场机遇。

（2）优化方案采用了矩阵制组织结构。

优点：

● 产品部经理专注于负责的产品，与产品的关系更紧密，能够更直接参与到与产品相关的战略中来，有利于激发产品部经理追求成功的动力。

● 团队不仅对产品部经理负责，也对职能部门经理负责，彼此之间联系更直接，参与产品决策的积极性更高，因此能够做出更优的决策。

● 优化后的组织结构使得各个部门之间能够实现协同配合。

3. 根据资料二（二），逐项判断创新公司拟采取的应对措施是否恰当，如不恰当，简要说明理由。

答：

（1）不恰当。

理由：根据《公司法》的规定，董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过3年。该应对措施中，董事任期每届4年超过了限制。

（2）不恰当。

理由：董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。董事长梁杰不是独立董事，不应担任薪酬与考核委员会的召集人。

根据上市公司独立董事制度相关规定，为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员不得担任独立董事。李健常年为创新公司提供人力资源咨询服务，不符合担任独立董事的要求。

（3）不恰当。

理由：对产品部这类利润中心，部门税前经营利润适合评价该部门对公司利润的贡献，而不适合作为对部门经理的评价依据，因为有一部分不可控固定成本超出了部门经理的控制范围。

（4）不恰当。

理由：员工的薪酬由三部分组成，基本薪酬、可变薪酬和间接薪酬。可变薪酬在吸

引、激励人员方面效果比较显著，在保留人员方面效果中等。间接薪酬在保留人员效果方面比较显著，在吸引、激励人员方面效果一般。

(5) 不恰当。

理由：根据《公司法》的规定，股份有限公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

(6) 不恰当。

理由：根据《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素的要求，企业应当加强内部审计工作，保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。将“内部审计人力资源工作小组”设立在人事部下，有关内部控制缺陷汇报给人事部经理，不符合独立性的要求。

4. 根据资料三，按各项财务指标逐项判断创新公司收购 IM 公司的股权交易是否构成重大资产重组，简要说明理由；分别运用固定股利增长模型和市盈率模型计算 IM 公司的股权价值，列示计算过程及步骤。

答案：

(1) 不构成重大资产重组。

理由：根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司及其控股或者控制的公司购买资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1) 购买的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上；

购买的资产为股权的，资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额两者中的较高者为准。资产总额比 = $\text{MAX}(12\ 000, 2\ 800)/9\ 200 = 30.43\%$ ，没有达到 50%。

2) 购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50% 以上；

购买的资产为股权的，营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准。营业收入比 = $480/6\ 000 \times 100\% = 8\%$ ，没有达到 50%。

3) 购买的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上；

购买的资产为股权的，资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额两者中的较高者为准。资产净额比 = $\text{MAX}(8\ 000, 2\ 800)/5\ 800 = 48.27\%$ ，没有达到 50%。

(2) 计算 IM 公司股权价值：

1) 固定股利增长模型

$$\begin{aligned}\text{股权价值} &= \text{净利润} \times \text{股利支付率} \times (1 + \text{增长率}) / (\text{股权资本成本} - \text{增长率}) \\ &= 140 \times 70\% \times (1 + 6\%) / (10\% - 6\%) = 2\ 597 \text{ (百万元)}\end{aligned}$$

2) 市盈率模型

$$\begin{aligned}\text{股权价值} &= \text{净利润} \times \text{可比公司每股股价} / \text{可比公司每股收益} \\ &= 140 \times 8.2 / 0.4 = 2\ 870 \text{ (百万元)}\end{aligned}$$

5. 根据资料三，结合风险管理相关理论，针对尽职调查发现的问题，逐项指出 IM 公

司存在的运营风险或财务风险的具体类型，简要说明理由。

答：

(1) 研究与开发风险。

理由：企业研发管理存在的风险包括研究项目未经科学论证或论证不充分，可能导致创新不足或资源浪费。IM 公司的部分项目研发方向并不符合企业需求，存在过度研发现象。

(2) 信息系统风险。

理由：企业信息系统存在的风险包括信息系统缺乏规划或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下。IM 公司各信息系统由各业务部门主导开发，未实现数据互通共享。

(3) 投资管理风险。

理由：企业投资管理存在的风险包括投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂或资金使用效益低下。IM 公司该笔投资未经充分的评估测算，最终导致 IM 公司遭受了大额损失。

(4) 采购业务风险。

理由：采用招投标方式，应合理确定招投标的范围、标准、实施程序和评价规则。IM 公司 2019 年初在设定评标规则时价格权重过高，部分价低、质次的供应商入围，导致 2019 年 IM 公司产品的良品率降低，毛利率大幅下降。

(5) 销售业务风险。

理由：企业销售业务存在的风险包括客户信用管理不到位，账款回收不力等，可能导致销售款项不能收回或遭受欺诈。IM 公司未制定考察和记录客户信用情况、核实客户的信用等级等相关信用管理制度。

6. 根据资料四（一），逐项判断冯燕提出的建议是否恰当，如不恰当，简要说明理由；根据资料四（二），指出财务部草拟的可转换公司债券发行方案中存在的不恰当之处，简要说明理由；逐项判断罗浩提出的修改建议是否恰当，简要说明理由。

答：

(1) 冯燕提出的建议：

1) 不恰当。

理由：国家发展改革委《企业境外投资管理办法》规定，实施备案管理的范围是投资主体直接展开的非敏感类项目。投资主体是地方企业且中方投资额 3 亿美元及以上的，备案机关是国家发展改革委。本次交易对价为 3.8 亿欧元（约合 4.3 亿美元），向省级政府发展改革部门备案，不符合规定。

2) 不恰当。

理由：国家发展改革委《企业境外投资管理办法》规定，投资主体通过其控制的境外企业开展大额非敏感类项目（中方投资额 3 亿美元以上）的，投资主体应当在项目实施前通过网络系统提交大额非敏感类项目情况报告表，将有关信息告知国家发展改革委。收购完成后再报告有关信息，不符合规定。

3) 不恰当。

理由：IM 公司全部股权的交易对价为 28 亿元，高于创新公司总资产 92 亿元的 30% (27.6 亿元)。上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30% 的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4) 恰当。

(2) 财务部草拟的可转换公司债券发行方案：

1) 可转债的期限不恰当。

理由：可转债的期限最短为 1 年，最长为 6 年。财务部草拟方案的期限为 10 年，超过了规定期限上限。

2) 可转股的日期不恰当。

理由：可转债自发行结束之日起 6 个月后方可转换为公司股票。

3) 转股价格向下修正方案的表决程序不恰当。

理由：转股价格向下修正方案须提交股东大会表决，且须经出席的股东所持表决权的 2/3 以上同意。股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。

4) 跟踪评级报告的公告频率不恰当。

理由：公司应当委托具有资格的资信评估机构进行信用评级和跟踪评级，每年至少公告一次跟踪评级报告。财务部草拟方案的跟踪评级报告的公告频率为每两年公告一次，不符合规定。

(3) 罗浩提出的修改建议：

1) 不恰当。

理由：证券公司或上市公司不得作为发行可转债的担保人。故承销商国强证券不应作为发行可转债的担保人。公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期期末经审计的净资产不低于人民币 15 亿元的公司除外。创新公司最近一期经审计的净资产为 58 亿元，公开发行可转债时无须担保。

2) 不恰当。

理由：转换价值 = 股价 × 转换比率 = 股价 × 债券面值 / 转换价格。

提高转换价格，将降低转换比率，进而降低可转债期权部分的转换价值以及可转债内含报酬率，不能增加对投资者的吸引力。

3) 恰当。

理由：设置回售条款是为了保护债券投资者的利益，使他们能够避免遭受过大的投资损失，从而降低投资风险。合理的回售条款，可以使投资者具有安全感，因而有利于吸引投资者。

4) 不恰当。

理由：设置赎回条款不是为了提高对投资者吸引力，而是为了促使债券持有人转换股票，同时也能使创新公司避免市场利率下行，继续向债券持有人按较高的债券票面利率支付利息所蒙受的损失。

7. 根据资料五（一），结合相关法律法规和财务管理相关理论，逐项判断与会青年后备人才提出的建议是否恰当，如不恰当，简要说明理由；根据资料五（二），计算创新公司的目标加权平均资本成本。

答：

相关建议恰当性的判断：

(1) 不恰当。

理由：采用零基预算法编制费用预算时，不考虑以往期间的费用项目和金额，需根据实际需要和可能分析费用项目和金额的合理性，综合平衡编制费用预算。

(2) 不恰当。

理由：企业需要考虑边际贡献对固定成本的抵减。在短期内，如果亏损的生产线能够提供正的边际贡献，不应该立即停产。

(3) 不恰当。

理由：合理的保险储备量，是使缺货或供应中断损失和储存成本之和最小。

(4) 不恰当。

理由：根据《对外贸易法》规定，进出口属于自由进出口的技术，应当向商务主管部门办理合同备案登记。

(5) 不恰当。

理由：创新公司如采用利润指标衡量 IM 公司业绩，IM 公司是利润中心。

故 IM 公司应采用市场型内部转移定价。市场型内部转移价格，是指以市场价格为基础，由成本和毛利构成的内部转移价格，一般适用于利润中心。成本型内部转移价格是指以企业制造产品的完全成本或变动成本等相对稳定的成本数据为基础制定的内部转移价格，一般适用于成本中心。

(6) 不恰当。

理由：选择风险理财的策略，应根据企业整体风险管理策略确定的风险偏好和承受度确定风险理财的目标，并量化风险的特性及其价值。风险理财的基础是对风险的定价，而不是定性分析。

计算创新公司的加权平均资本成本：

$$WACC = 88\% \times 11.5\% + 9\% \times 6\% \times (1 - 15\%) + 3\% \times 8\% \times (1 - 15\%) = 10.78\%$$

8. 根据资料六，指出创新公司拟开展宠物医疗器械业务所属的发展战略类型，简要说明采用该发展战略的主要理由。

答：

创新公司投入宠物医疗器械业务属于相关多元化战略。

理由：

- 找到新的增长点：董事长梁杰意识到，宠物医疗器械赛道的增速可能超过人用医疗器械赛道。

- 利用未被充分利用的资源：创新公司拟利用自有生产基地内的空余厂房兴建宠物医疗器械一期生产车间。

- 运用企业在某个产业的形象和声誉来进入另一个产业：创新公司可以利用研发能力、产品布局、多年来在医疗器械市场树立的声誉，在宠物医疗器械市场取得成功。

9. 根据资料六，结合相关法律法规和财务管理相关理论，逐项判断相关股东所提股利分配的诉求和意愿是否恰当，如不恰当，简要说明理由；综合资料三至六，就董事会计

论的盈余稳定性、流动性、投资机会、债务合同约束的情况，逐项分析其对创新公司 2021 年度股利分配的影响。

答：

(1) 股东关于股利分配提出的诉求和意愿：

1) 不恰当。

理由：《公司法》规定，公司可以自愿从税后利润中提取任意公积金，但须由股东会或者股东大会作出决议。未规定要求控股股东及其关联人回避表决。

2) 不恰当。

理由：企业持有现金，将会有三种成本：机会成本、管理成本和短缺成本。三项成本之和最小的现金持有量，才是最佳现金持有量。

《公司法》将利润分配对象限定于“税后利润”，并以提取盈余公积金和弥补亏损为分配利润的先决条件。不能简单地以账上的现金决定股利分配金额。

3) 不恰当。

理由：留存收益也有资本成本，是一种典型的机会成本，留存收益资本成本的估计与不考虑发行费用的普通股资本成本相同。

(2) 董事会讨论的经营情况对创新公司 2021 年度股利分配方案的影响：

● 盈余稳定性：是否能获得长期稳定的盈余，是企业股利决策的重要基础。创新公司过去五年合并净利润稳定增长，年均增长率为 8%，使得创新公司具有保持较高股利支付率的能力。

● 流动性：公司保持一定的流动性，不仅是公司经营所必需的，也是在实施股利分配方案时需要权衡的。创新公司 2021 年以部分自有资金收购了 IM 公司全部股权，现金持有量减少，可能减少创新公司 2021 年度现金股利。

● 投资机会：当企业有着良好投资机会，需要有强大的资金支持，可能减少发放股利。创新公司 2021 年成功收购了 IM 公司全部股权后，拟开展与宠物医疗器械相关的新业务，需要资金投入。

● 债务合同约束：公司的债务合同，特别是长期债务合同，往往有限制公司现金支付程度的条款。根据创新公司的可转换公司债券条款，债券存续期间创新公司的资产负债率不得超过 70%，限制了创新公司过高支付股利。

10. 根据资料七（一），逐项判断冯燕提出租赁合同补充条款的原因是否恰当，简要说明理由；判断汪眉提出的意见是否恰当，简要说明理由。

答：

(1) 冯燕提出的补充条款：

1) 不恰当。

理由：根据《民法典》的相关规定，出租人应当履行租赁物的维修义务，但当事人另有约定的除外。

2) 不恰当。

理由：根据《民法典》的相关规定，承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。无须同时承担恢复原状和赔

偿损失。

3) 恰当。

理由：根据《民法典》的相关规定，租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。只有房屋租赁规定了优先购买权，其他标的物租赁并不适用优先购买权。

(2) 汪眉提出的意见恰当。

理由：当创新公司在 2022 年底前购置该批设备时，购买方案的现金流量总现值为：

第 0 年：现金净流量 = - 购买现金流量 + 折旧抵税现金流量 = $-4\,000 + 4\,000 \times 2 \times 15\% = -4\,000 + 1\,200 = -2\,800$ 万元；现值 = $-2\,800$ 万元。

第 1、2、3 年：现金净流量及现值均为 0。

第 4 年：现金净流量 = 变现现金流量 - 变现缴税现金流量 = $1\,200 - 1\,200 \times 15\% = 1\,020$ 万元；现值 = $1\,020 \times 0.7350 = 749.73$ 万元。

现金流量总现值 = $-2\,800 + 749.73 = -2\,050.27$ 万元，优于租赁方案。

11. 根据资料七（二），计算初步定价方案的保利量（不考虑所得税的影响），列示计算过程及步骤；判断初步定价方案是否符合管理层的要求，简要说明理由；计算修改后营销方案的盈亏临界点销售量和安全边际率，列示计算过程及步骤。

答：

(1) 计算初步定价方案的保利量：

$$\begin{aligned}\text{保利量} &= (\text{固定成本} + \text{目标利润}) / (\text{销售单价} - \text{单位变动成本}) \\ &= (1\,200 + 1\,800 + 500) \times 10\,000 / (25\,000 - 7\,500) = 2\,000 (\text{台})\end{aligned}$$

(2) 不符合。

理由：撇脂性定价法是在新产品上市初期确定较高的价格，以后随着市场的逐步扩大，再逐步把价格降低。撇脂性定价法可以在销售初期获得较高利润，但销售初期的暴利往往会引来大量的竞争者，导致后期的竞争异常激烈，高价格很难维持，是一种短期性的策略。

根据董事会的要求，应当采用渗透性定价法。渗透性定价法是在新产品试销初期以较低的价格进入市场，以期迅速获得市场份额，等到市场地位已经较稳固的时候，再逐步提高销售售价。渗透性定价法在试销初期会减少一部分利润，但是它能有效排除其他企业的竞争，以便建立长期的市场地位，是一种长期的市场定价策略。

(3) 计算修改后营销方案的盈亏临界点销售量和安全边际率：

$$\begin{aligned}\text{盈亏临界点销售量} &= \text{固定成本} / (\text{销售单价} - \text{单位变动成本}) \\ &= (1\,200 + 1\,800 + 1\,000) \times 10\,000 / (20\,000 - 7\,500) = 3\,200 (\text{台})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{安全边际率} &= (\text{预计销售量} - \text{盈亏临界点销售量}) / \text{预计销售量} \\ &= (4\,000 - 3\,200) / 4\,000 = 20\%\end{aligned}$$

12. 根据资料八，结合相关法律法规，逐项判断成耀基金草拟的合伙协议主要条款和创新公司董事长提出的 3 个修改方案是否符合规定，简要说明理由。

答：

(1) 成耀基金草拟的合伙协议主要条款：

1) 符合。

理由：有限合伙人和普通合伙人都可以用货币出资。

2) 不符合。

理由：有限合伙人不执行合伙事务。有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：参与决定普通合伙人入伙、退伙。

3) 符合。

理由：有限合伙企业的合伙协议可以约定，部分合伙人享有全部企业利润或者一定期限内的全部利润。

4) 不符合。

理由：有限合伙人对外转让其在有限合伙企业中的财产份额时，应提前 30 天通知其他合伙人。

5) 不符合。

理由：合伙企业清算时，合伙企业的财产首先用于支付合伙企业的清算费用。之后的清偿顺序依次为：支付合伙企业职工工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿债务。

(2) 创新公司董事长提出的修改方案：

1) 不符合。

理由：上市公司不得成为有限合伙企业的普通合伙人。

2) 不符合。

理由：有限合伙企业仅剩普通合伙人的，应当转为普通合伙企业。

3) 不符合。

理由：特殊的普通合伙企业组织形式适用于以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构。创新公司和成耀基金成立的合伙企业是以医疗健康产业股权投资为目的，均不是提供专业服务的。对于负有重大责任的合伙人应当承担无限责任或者无限连带责任，而不是事先指定。